Kūrėjų partnerystės sutartis

Pagrindinė sutartis – Vidfluencer Ši kūrėjų partnerystės sutartis („Sutartis“) sudaryta tarp:

1. Aryan Khan ir Jonathan Neill, prekiaujant kartu kaip Vidfluencer, įprastinė bendrija, veikianti vidfluencer.io („Įmonė“, „mes“, „mes“); ir

2. Asmuo, nurodytas toliau pateiktoje išsamioje kūrėjo informacijoje („Kūrėjas“, „jūs“). Jis įsigalioja, kai jį pasirašo abi šalys.

Išsami informacija apie kūrėją

Prieš pasirašydamas turi užpildyti Kūrėjas. Užpildykite kiekvieną laukelį, pažymėtą * (jei netinka, naudokite „N/A“). Negalime pradėti darbų, kol jie nebus baigti.

Visas oficialus vardas*
Jūsų vardas, kaip nurodyta jūsų asmens dokumente

Kūrėjo / kanalo pavadinimas
Vardas, kuriuo skelbiate, jei skiriasi

Kontaktinis el. paštas*
Naudojamas sandoriams, mokėjimams ir oficialiems pranešimams

Adresas*
Jūsų namų arba įmonės adresas

Gyvenamoji šalis*
Reikalingas mokesčių ir reklamos taisyklėms

Socialiniai kanalai ir rankenos*
pvz. TikTok, YouTube, Instagram nuorodos

PayPal el. paštas *
Kur bus išsiųsti jūsų mokėjimai

PVM mokėtojo kodas
Tik jei esate PVM mokėtojas

Amžius * (pažymėkite vieną): [ ] Man 18 ar vyresnis [ ] Man jaunesnis nei 18 metų (pabaigoje taip pat turi pasirašyti vienas iš tėvų arba teisėtas globėjas)

1. Santykių tikslas ir pobūdis

Įmonė 1.1 teikia paslaugą, kuri sujungia turinio kūrėjus su prekės ženklo partneryste ir vartotojų sukurto turinio (UGC) galimybėmis.

Įmonė 1.2 nėra talentų valdymo agentūra. Įmonė nevaldo, nevadovauja ir nekontroliuoja Kūrėjo kanalų, turinio strategijos ar prekės ženklo, išskyrus konkrečius sandorius, kuriuos ji sudaro pagal šią Sutartį.

1.3 Ši Sutartis nesukuria įdarbinimo, agentūros (ne tik palengvinant konkrečius toliau aprašytus sandorius), partnerystės ar bendros įmonės santykių. Kūrėjas visada yra nepriklausomas rangovas ir savarankiškai nusprendžia, ar priimti, atmesti ar derėtis dėl bet kokios galimybės.

1.4 Ši sutartis nėra išimtinė. Kūrėjas gali laisvai ieškoti ir priimti prekių ženklų pasiūlymus savarankiškai arba per kitas šalis. Bendrovės komisinis atlyginimas (3 skyrius) taikomas tik tiems sandoriams, kuriuos Bendrovė sudaro, derasi ar iš esmės palengvina.

Mokėjimo būdas * Bankinis pavedimas / Wise (pasirinkite vieną)

Mokėjimo informacija:
Mokėjimo būdas * PayPal / banko pavedimas / Wise (pasirinkite vieną)

Mokėjimo informacija:

2. Įmonės teikiamos paslaugos

Įmonė 2.1: • nustatys ir pristatys kūrėjui aktualią partnerystę su prekės ženklu ir UGC galimybes; • derėtis dėl sandorio sąlygų Kūrėjo vardu, kai Kūrėjas to prašo; ir • kiekvienai prekės ženklo partnerystei paskelbti konkrečiam sandoriui skirtą priedą (žr. 4 skyrių).

2.2 Kūrėjas už šias paslaugas neima jokio išankstinio mokesčio.

Įmonė 2.3 praneš kūrėjui, su kokiu prekės ženklu ji siūlo pristatyti kūrėją, ir dalinsis informacija apie kūrėją su prekės ženklu tik tada, kai kūrėjas sutiks.

Įmonė 2.4 neturi teisės pasirašyti nieko Kūrėjo vardu arba įpareigoti kūrėją sudaryti sandorį. Kūrėjas yra saistomas tik Sutarties priedu, kurį Kūrėjas pasirašė.

3. Komisija

3.1 greitis. Bendrovė ima 20 % komisinį mokestį nuo sandorio mokesčio už bet kokį sandorį, kurį Įmonė gauna, sudaro ar materialiai palengvina kūrėjui, įskaitant prekės ženklo partnerystę, NST sutartis, rėmimą ir filialų susitarimus ("Bendrovės sandoris"). „Sandorio mokestis“ reiškia visą sumą, kurią prekės ženklas sumoka arba turi sumokėti kūrėjui pagal sandorį, neįskaitant PVM, kaip nurodyta sandorio priede.

3.2 Kai uždirbama. Komisiniai gaunami tik sėkmingai užtikrinus sandorį ir, nebent sandorio priede nurodyta kitaip, skaičiuojami pagal mokėjimus, kuriuos kūrėjas faktiškai gavo iš prekės ženklo. Jei nėra sandorio, nėra jokio mokesčio.

3.3 Kas ir kaip moka. Kiekviename sandorio priede bus nurodytas komisinių dydis ir suma bei tai, ar jis išskaičiuojamas prieš sumokant lėšas kūrėjui, išrašant Kūrėjui atskirai, ar sumokamas prekės ženklo. Jei prekės ženklas taip pat moka Bendrovei komisinius už tą patį sandorį, tai bus nurodyta sandorio priede, o Bendrovė neims Kūrėjo komisinių už tą sandorį, nebent sandorio priede aiškiai nurodyta, kad galioja abu.

3.4 Atnaujinimai ir pratęsimai. Bet koks Įmonės sandorio su tuo pačiu prekės ženklu atnaujinimas arba pratęsimas, dėl kurio susitariama per 6 mėnesius nuo tos dienos, kai įmonė pirmą kartą pristatė kūrėjui tą prekės ženklą, yra laikomas įmonės sandoriu ir taikomas komisinis atlyginimas. Atnaujinimas arba pratęsimas, dėl kurio susitarta po to, be įmonės įsikišimo, yra traktuojamas kaip kūrėjas, savarankiškai gaunantis galimybę, ir komisiniai netaikomi.

3.5 Nepriklausomi pasiūlymai. Jokie komisiniai netaikomi sandoriams, kuriuos Kūrėjas sudaro visiškai savarankiškai, be Bendrovės pristatymo ar materialinio dalyvavimo.

3.6 Neapėjimas. 6 mėnesius nuo tos dienos, kai įmonė pirmą kartą pristato Kūrėją prekės ženklui, Kūrėjas nebendraus su tuo prekės ženklu kitu kanalu, kad išvengtų komisinių.

3.7 Šalys susitaria, kad terminuotas komisinis atlyginimas už atnaujintus ar pratęstus sandorius yra pagrįsta ir proporcinga Bendrovės teisėtų interesų, susijusių su jos vykdomais pristatymais, apsauga ir nėra platesnė savo apimtimi ar trukme, nei būtina tam tikslui.

4. Individualaus sandorio priedai

4.1 Kiekvienas Įmonės sudarytas prekės ženklo sandoris bus įrašytas į atskirą rašytinį sandorio priedą, kurį pasirašys Kūrėjas. Kiekviename priede bus nurodyta: prekės ženklo pavadinimas, pristatymai, turinio specifikacijos, suteiktos naudojimo teisės, bet koks išskirtinumo laikotarpis, sandorio mokestis, komisiniai (žr. 3.3 punktą), kas ir kada moka kūrėjui, terminai ir konkretūs prekės ženklo reikalavimai.

4.2 Jei sandorio priedas prieštarauja šiai Sutarčiai, taikomas sandorio priedas, bet tik tam konkrečiam sandoriui.

4.3 Joks prekės ženklo susitarimas nėra privalomas kūrėjui, kol kūrėjas neperžiūrėjo ir nepasirašė atitinkamo sutarties priedo.

5. Mokėjimo sąlygos

5.1 Kiekviename sandorio priede bus nurodyta, ar prekės ženklas moka kūrėjui tiesiogiai, ar įmonei.

5.2 Kai įmonė gauna pinigus už kūrėją, Kūrėjo dalis priklauso Kūrėjui ir sumoka ją per PayPal (nebent raštu susitarta dėl kitokio būdo) per 7 dienas nuo apmokėtų lėšų gavimo, nebent Sandorio priede nurodytas kitas laikotarpis. Įmonė pateiks kūrėjui trumpą ataskaitą, kurioje bus nurodyta gauta suma ir bet koks išskaitymas.

5.3 Kiekviena šalis padengia savo mokėjimo mokesčius, nebent sandorio priede nurodyta kitaip.

5.4 kūrėjas yra visiškai atsakingas už savo mokesčių įsipareigojimus. Įmonė Kūrėjo vardu neišskaičiuoja mokesčių.

6. Kūrėjo patvirtinimai ir elgesio kodeksas

6.1 kūrėjas patvirtina, kad išsamioje Kūrėjo informacijoje pateikta informacija yra tiksli, kad Kūrėjas gali laisvai sudaryti šią Sutartį ir kad Kūrėjas yra 18 metų ar vyresnis arba kad vienas iš tėvų arba teisėtas globėjas pasirašė šią Sutartį toliau.

6.2 Kurdamas turinį pagal bet kurį sutarties priedą, kūrėjas sutinka:

- (a) pateikti turinį, atitinkantį sandorio priede nurodytas specifikacijas ir terminus;
- (b) išlaikyti visišką kūrybinę formato, stiliaus ir pristatymo kontrolę, jei galutinis turinys atitinka prekės ženklo nurodytus reikalavimus;
- (c) aiškiai atskleisti mokamas partnerystes pagal taikomas reklamavimo taisykles (pvz., ASA/CAP Code, CMA guidance, FTC guidance arba lygiavertį Kūrėjo šalyje), įskaitant matomą #ad, #sponsored arba „mokamos partnerystės“ etiketę;
- (d) neteikti klaidingos informacijos apie prekės ženklą, jo gaminį ar įmonę ir neteikti melagingų, klaidinančių ar nepagrįstų teiginių;
- (e) nenaudoti filmuotos medžiagos, muzikos, vaizdų ar kitos medžiagos, pažeidžiančios trečiosios šalies intelektinę nuosavybę ar teises;
- (f) palaikyti profesionalų elgesį bendraudama su prekių ženklais ir Bendrovės atstovais;
- (g) venkite elgesio, kuris yra neteisėtas, diskriminacinis, priekabiaujantis, šmeižikiškas, seksualinio pobūdžio arba kitaip pagrįstai gali pakenkti prekės ženklo ar įmonės reputacijai kuriant turinį pagal šią Sutartį; ir
- (h) prieš priimdamas sandorio priedą, nedelsdamas atskleisti bet kokį interesų konfliktą (pavyzdžiui, esamą sandorį su tiesioginiu konkurentu).

7. Intelektinė nuosavybė ir naudojimo teisės

„7.1 Creator“ išlaiko savo sukurto turinio nuosavybės teisę, atsižvelgiant į naudojimo teises, suteiktas prekės ženklui ir (arba) įmonei pagal atitinkamą sandorio priedą.

7.2 Visos licencijos sąlygos, naudojimo langai arba išskirtinumo laikotarpiai yra nurodyti kiekvienam sandoriui ir neviršija to, kas sutarta tame sandorio priede.

8. Konfidencialumas Kiekviena šalis išsaugos konfidencialią bet kokią neviešą informaciją, kuria dalijasi kita arba prekės ženklo partneris (pavyzdžiui, sandorio sąlygos, mokesčiai, nepaskelbti produktai ir kampanijos strategija) ir neatskleis jos trečiosioms šalims be sutikimo, išskyrus profesionalius patarėjus, kuriems taikoma pasitikėjimo pareiga, arba kai atskleisti reikalaujama pagal įstatymus.

9. Duomenų apsauga

9.1 Kiekviena šalis laikysis UK GDPR ir Data Protection Act 2018 nuostatų, susijusių su asmens duomenimis, kuriais dalijamasi pagal šią Sutartį.

Įmonė 9.2 naudos Kūrėjo asmeninius duomenis šiai paslaugai teikti, sandoriams siūlyti ir sudaryti bei mokėjimui atlikti ir dalinsis jais su prekės ženklu tik kaip nurodyta 2.3 punkte. Bendrovė jį saugos ir neparduos.

10. Terminas ir nutraukimas

10.1 Ši Sutartis neturi fiksuotos pabaigos datos ir laikui bėgant nesibaigia. Jis galioja tol, kol bet kuri šalis jį nutraukia, prieš 14 dienų raštu įspėjusi pagal 15 skirsnį (Pranešimai).

10.2 Jei pranešus apie sandorio priedą, kurį gavo Bendrovė, vis dar galioja, ši Sutartis nesibaigs, kol sandoris nebus baigtas, nepaisant 14 dienų įspėjimo laikotarpio. „Užbaigta“ reiškia vėlesnę iš kampanijos pabaigos datos, nurodytos sandorio priede, ir datą, kai kūrėjui buvo sumokėta visa suma.

10.3 Šios Sutarties nutraukimas neturi įtakos: (i) komisiniams už sandorius, užtikrintus iki jos pabaigos; (ii) įsipareigojimai pagal bet kurį aktyvų sandorio priedą, kurie galioja tol, kol sandoris bus užbaigtas; arba (iii) 3.4 ir 3.6 sąlygos, skirtos prekių ženklams, su kuriais Creator buvo pristatytas prieš pasibaigiant.

10.4 Bet kuri šalis gali nedelsdama nutraukti šią Sutartį, pranešdama raštu, jei kita šalis padaro esminį pažeidimą, kuris nepašalinamas per 14 dienų nuo raštiško pranešimo, kuriame to reikalaujama. Bendrovė gali nedelsdama sustabdyti arba nutraukti šią Sutartį, jei Kūrėjas iš esmės pažeidžia 6.2 sąlygą.

11. Atsakomybės ribojimas

11.1 Įmonės vaidmuo apsiriboja galimybių pristatymu ir palengvinimu. Jei sandorio priede nenurodyta kitaip, Bendrovė nėra pagrindinės prekės ženklo sutarties šalis ir nėra atsakinga už prekės ženklo nemokėjimą, pažeidimą ar netinkamą elgesį.

11.2 Nė viena šalis neatsako kitai už netiesioginę, atsitiktinę ar pasekminę žalą, kylančią iš šios Sutarties.

11.3 Nė viena šios Sutarties nuostata neriboja ir neatmeta nė vienos šalies atsakomybės už mirtį ar kūno sužalojimą, sukeltą dėl neatsargumo, už sukčiavimą ar apgaulingą klaidingą informaciją, arba už bet kokią kitą atsakomybę, kurios negalima apriboti ar atmesti pagal Anglijos įstatymus.

11.4 Atsižvelgiant į 11.3 punktą, visa Bendrovės atsakomybė, kylanti iš šios Sutarties arba su ja susijusi, nesvarbu, ar tai būtų sutartis, deliktas (įskaitant aplaidumą) ar kita, neviršys bendro komisinio mokesčio, kurį Bendrovė gavo iš Kūrėjo sandorių per 12 mėnesių iki pretenzijos pateikimo.

12. Žalos atlyginimas Kūrėjas sutinka atlyginti Bendrovės pagrįstus nuostolius ir išlaidas, atsirandančias dėl trečiųjų šalių pretenzijų, atsiradusių dėl Kūrėjo 6.2 sąlygos pažeidimo, Kūrėjo naudojimo pažeidžiančios medžiagos arba melagingų teiginių, pateiktų pagal šią Sutartį sukurtame turinyje.

13. Ginčų sprendimas ir taikoma teisė

13.1 Šalys pirmiausia bandys išspręsti bet kokį ginčą neoficialiai, sąžiningai diskutuodami.

13.2 Šią Sutartį reglamentuoja England and Wales įstatymai. Neoficialiai neišspręsti ginčai priklauso išimtinei England and Wales teismų jurisdikcijai.

14. Visa sutartis ir pakeitimai

14.1 Ši sutartis kartu su bet kuriais pasirašytais sandorio priedais yra visas susitarimas tarp šalių šiuo klausimu ir pakeičia bet kokias ankstesnes diskusijas ar susitarimus, rašytinius ar žodinius.

14.2 Kiekviena šalis patvirtina, kad nepasitikėjo jokiu pareiškimu, nenurodytu šioje Sutartyje, tačiau niekas šioje Sutartyje nepanaikina atsakomybės už apgaulingą klaidingą informaciją.

14.3 Bet koks šios Sutarties pakeitimas turi būti atliktas raštu ir abiejų šalių sutikimas (pakanka patvirtinimo el. paštu).

15. Pranešimai

15.1 Bet koks pranešimas pagal šią Sutartį, įskaitant pranešimą apie jos nutraukimą pagal 10 skirsnį, turi būti pateiktas raštu ir išsiųstas el. paštu Kūrėjo el. pašto adresu, esančiu Kūrėjo duomenyse, ir el. pašto adresu, kurį Bendrovė Kūrėjui pateikia raštu arba kitu rašytiniu būdu, dėl kurio susitarė šalys.

15.2 Pranešimas laikomas gautu: jei išsiųstas el. paštu iki 17 val. darbo dieną, tą dieną; kitu atveju kitą darbo dieną; jei siunčiama paštu, dvi darbo dienos po išsiuntimo.

16. Atskiriamumas Jei kuri nors nuostata pripažįstama negaliojančia, neteisėta arba neįgyvendinama, likusi dalis lieka galioti, o šalys sąžiningai derėsis, kad pakeistų ją tokia, kuri kuo tiksliau įgyvendintų pradinį tikslą.

17. Atsisakymas Nė vienai šaliai nepasinaudojus teise pagal šią Sutartį arba jo nedelsus, tai nėra tos teisės atsisakymas ir joks pavienis ar dalinis pasinaudojimas teise netrukdo ja toliau naudotis.

18. Perdavimo kūrėjas negali perleisti, perduoti ar subrangos sutartimi sudaryti savo teisių ar įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo. Bendrovė gali perleisti šią Sutartį savo verslo perėmėjui, jei apie tai raštu pranešama Kūrėjui.

19. Trečiųjų šalių teisės Ši Sutartis nesuteikia teisių niekam, kas nėra jos šalis, ir Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 jai netaikomas.

20. Elementai ir elektroninis parašas Ši Sutartis gali būti pasirašyta egzemplioriais, įskaitant elektroninį parašą, kurių kiekvienas yra originalas ir kartu sudaro vieną sutartį.

Parašai Ši Sutartis neterminuota ir galioja iki pabaigos pagal 10 skirsnį.

Vidfluencer vardu (Aryan Khan ir Jonathan Neill, prekiaujama kartu kaip Vidfluencer):



Jonathan Neill



Aryan Khan

Kūrėjas:

Vardas (spausdintas): _____

Parašas: _____

Vienas iš tėvų arba teisėtas globėjas (tik jei kūrėjas yra jaunesnis nei 18 metų):

Aš esu Kūrėjo tėvas arba teisėtas globėjas. Sutinku su šia Sutartimi ir užtikrinsiu, kad Kūrėjas jos laikytųsi.

Vardas, pavardė (spausdinta): _____ Ryšys su kūrėju: _____

Parašas: _____